

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05.09.2016.

г. Москва

Мировой судья судебного участка № 218 Гагаринского района города Москвы Голубкова А.А., при секретаре Сунятуллиной А.Ю., рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело № [REDACTED] по иску [REDACTED] к Шойко Дмитрию Викторовичу о расторжении брака,

УСТАНОВИЛ:

Антонов И.В. в интересах [REDACTED] обратился в суд с иском к Шойко Д.В. о расторжении брака. В обоснование заявленных требований указал, что 27.11.2010 в отделе ЗАГС города-курорта Анапа управления ЗАГС Краснодарского края между сторонами зарегистрирован брак, актовой записью о заключении брака № 1481. От брака есть несовершеннолетний ребенок: [REDACTED] года рождения. Брачные отношения прекращены, совместное хозяйство не ведется. Спора о разделе имущества, являющегося совместно нажитой собственностью, нет. Спора о месте проживания и содержании ребенка нет.

Истец [REDACTED] в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом.

Представитель истца Антонов И.В. в судебное заседание не явился, извещен, уважительности причин неявки не сообщил.

Ответчик Шойко Д.В. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, причины неявки не сообщил, ходатайств не заявлял.

Суд, руководствуясь ст.167 ГПК РФ, рассмотрел дело в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Судом установлено, что стороны состоят в зарегистрированном браке с 27.11.2010, что подтверждается свидетельством о заключении брака, согласно которому брак зарегистрирован отделом ЗАГС города-курорта Анапа управления ЗАГС Краснодарского края актовой записью о заключении брака № 1481 (л.д. 3). От брака есть несовершеннолетний ребенок: [REDACTED] года рождения (л.д. 12). Брачные отношения между сторонами прекращены, совместное хозяйство не ведется. Спора о разделе имущества, являющегося совместно нажитой собственностью, нет. Спора о месте проживания и содержании ребенка нет. Стороны срок на примирение не просили предоставлять.

Согласно ст. 21 СК РФ, расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака.

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны, исковые требования о расторжении брака подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 167, 194-198 ГПК РФ, 21 СК РФ суд,

РЕШИЛ:

Брак между [REDACTED] года рождения [REDACTED] года рождения, зарегистрированный 27.11.2010 отделом ЗАГС города-курорта Анапа управления ЗАГС Краснодарского края актовой записью о заключении брака № 1481, расторгнуть.

Решение может быть обжаловано в Гагаринский районный суд г. Москвы через канцелярию 218-го судебного участка в течение месяца со дня принятия мировым судьей.

Мировой судья

А.А. Голубкова